

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

ת"א 89515-01-26 וייטמן נ' שולמן

לפני כבוד השופט טל חבקין, סגן נשיאה

התובע:

שמעון יוסף וייטמן
על ידי עו"ד שמעון יוסף

נגד

הנתבעת:

חנה שולמן

החלטה

עיינתי בבקשה. משקמה עילת המצאה לכאורה לפי תקנות משנה 166(א4) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, ניתנות הנחיות בעניין דרך ההמצאה כדלקמן:

ההמצאה תבוצע באמצעות חברת בלדרות בינלאומית עם אישור מסירה, באופן שיאפשר להוכיח את ההמצאה בבוא העת, ובכל מקרה כפוף להתנגדויות של מדינת היעד כאמור בסעיף 10 לתוספת הראשונה לתקנות המצאת מסמכים לפי אמנת האג 1965, התשל"ו-1975. מובהר כי המצאה לפי חלופה זו בדרך המנוגדת לדרכי המצאה המותרת במדינת היעד לפי האמנה, לא תהיה המצאה כדין. לחלופין, אפשר להמציא באמצעות הרשות המוסמכת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998 ותקנות עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ט-1999. לשם כך יש ליצור קשר עם הגורם המוסמך לכך בהנהלת בתי המשפט לצורך קבלת הנחיות.

ההמצאה תבוצע תוך 60 יום, שאם לא כן יש מקום לעתור להארכת מועד ולהראות שקידה ראויה לביצוע ההמצאה בניסיון לעמוד במועד.

כתב הגנה יוגש תוך 60 יום ממועד ההמצאה.

עיון תוך 120 יום לבדיקת כתב הגנה.

ניתנה היום, י' תמוז תשפ"ו, 25 יוני 2026, בהעדר הצדדים.